

MENTORIA TITÃ

FOCO 95+

DIREITO PENAL

IMPUTABILIDADE PENAL

CP ARTS. 26 A 28 • DOENÇA MENTAL • SEMI-IMPUTABILIDADE • MENORIDADE • EMBRIAGUEZ



TITÃ

DIREITO PENAL • AULA 06

5 QUESTÕES REAIS

SEM AUTORAL



O MAPA DA AULA

CP - TÍTULO III

Imputabilidade é a capacidade penal de o agente entender o caráter ilícito do fato e determinar-se de acordo com esse entendimento. Para prova, não basta enxergar um diagnóstico ou uma embriaguez: é preciso verificar causa, momento e intensidade.

EIXO	LEITURA DE PROVA
Art. 26	Doença mental/desenvolvimento mental + incapacidade total ao tempo do fato = isenção de pena.
Art. 26, par. único	Capacidade apenas reduzida = semi-imputabilidade; pena pode ser reduzida de 1/3 a 2/3.
Art. 27	Menor de 18 anos = penalmente inimputável; aplica-se legislação especial.
Art. 28	Emoção, paixão e embriaguez voluntária/culposa não excluem imputabilidade.
Art. 28, §§1º-2º	Embriaguez acidental por caso fortuito/força maior pode isentar ou reduzir, conforme o grau de incapacidade.

TRÊS PERGUNTAS QUE RESOLVEM

1. Qual é a causa? 2. A incapacidade existia no momento da ação/omissão? 3. Era total ou apenas reduzida? A banca costuma alterar apenas uma dessas três peças.

ESCALA DA CAPACIDADE

CAPACIDADE	CONSEQUÊNCIA-BASE
Inteira preservada	Imputável.
Não inteiramente preservada	Semi-imputabilidade: possível redução.
Inteira abolida	Inimputabilidade, se presente causa legal.



DOENÇA MENTAL - ART. 26

CAUSA + EFEITO + MOMENTO

A inimputabilidade por doença mental não decorre do rótulo clínico isoladamente. O art. 26 exige que, ao tempo da ação ou omissão, a condição torne o agente inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se conforme esse entendimento.

REQUISITO	O QUE A BANCA PODE TROCAR
Causa legal	Doença mental ou desenvolvimento mental incompleto/retardado. Diagnóstico sozinho não fecha a questão.
Momento	A incapacidade deve existir no momento da conduta, não apenas no julgamento.
Intensidade	A palavra decisiva para isenção é INTEIRAMENTE incapaz.
Dimensão cognitiva	Incapacidade de entender o caráter ilícito.
Dimensão volitiva	Incapacidade de determinar-se conforme esse entendimento.

CRITÉRIO PRÁTICO DE PROVA

Se a questão disser apenas “tem transtorno mental, logo é inimputável”, o raciocínio está incompleto. É necessário demonstrar a repercussão dessa condição sobre a capacidade de entender ou de se autodeterminar ao tempo do fato.

OU, NÃO É

O art. 26 trabalha com incapacidade de entender OU determinar-se. Não é necessário que as duas capacidades estejam simultaneamente abolidas para a hipótese legal.



SEMI-IMPUTABILIDADE

ART. 26, PARÁGRAFO ÚNICO

Quando a causa mental relevante não elimina totalmente a capacidade, mas faz com que o agente não seja inteiramente capaz de entender a ilicitude ou de se determinar de acordo com esse entendimento, não há isenção automática. A consequência prevista é a redução de pena de 1/3 a 2/3.

COMPARAÇÃO	INIMPUTÁVEL	SEMI-IMPUTÁVEL
Grau	Inteiramente incapaz.	Capacidade relevante, mas reduzida.
Efeito do art. 26	Isento de pena.	Pena pode ser reduzida de 1/3 a 2/3.
Pegadinha	"Parcialmente incapaz = isento." - ERRADO.	"Redução = exclusão da imputabilidade." - ERRADO.

PALAVRAS QUE DECIDEM

Inteiramente incapaz aponta para o caput. Não inteiramente capaz aponta para o parágrafo único. Em CEBRASPE, uma única troca entre essas expressões pode inverter o gabarito.

MEDIDA DE SEGURANÇA - NOÇÃO SUFICIENTE

Não transforme semi-imputabilidade em "medida de segurança obrigatória". A consequência-base do art. 26, parágrafo único, é redução de pena. A disciplina de substituição por medida de segurança depende dos requisitos legais próprios e não é automática.



MENORIDADE PENAL

CP - ART. 27

Os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis e ficam sujeitos às normas da legislação especial. Aqui a prova não exige investigar se o adolescente possuía maturidade concreta: o dado objetivo da idade resolve a imputabilidade penal.

PONTO	REGRA
Idade-limite	Menor de 18 anos = inimputável no Código Penal.
Consequência	Não responde penalmente como adulto; fica sujeito à legislação especial.
Momento de aferição	Olha-se para a idade no momento da ação ou omissão, pela teoria da atividade.
Morte posterior	Se a conduta foi praticada antes dos 18 e o resultado ocorre depois, a maioridade superveniente não muda o tempo do crime.

17 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS

Ainda é menor de 18 anos. A banca pode tentar usar maturidade, emancipação civil, emprego, casamento, habilitação ou condição militar para criar responsabilidade penal adulta. Para o art. 27, o critério é etário.

CIVIL ≠ PENAL

Capacidade civil e imputabilidade penal são planos diferentes. Emancipação civil não antecipa a maioridade penal.



EMOÇÃO, PAIXÃO E IMPUTABILIDADE

CP - ART. 28, I

O Código Penal é direto: emoção e paixão não excluem a imputabilidade penal. Isso não significa que sejam sempre irrelevantes para todo o sistema penal; significa apenas que, como regra de imputabilidade, não funcionam como causas de exclusão.

AFIRMAÇÃO DE PROVA	JULGAMENTO
"A forte emoção exclui imputabilidade."	ERRADO.
"A paixão intensa torna o agente inimputável."	ERRADO.
"Emoção e paixão não excluem imputabilidade."	CERTO.
"A presença de emoção dispensa análise do tipo e de circunstâncias específicas."	ERRADO: outros efeitos dependem de previsão legal própria.

PEGADINHA DE ABSOLUTISMO

O erro clássico é transformar a intensidade emocional em doença mental. O art. 28, I, separa os institutos: emoção e paixão, por si só, não afastam a imputabilidade.

QUESTÃO REAL CEBRASPE - PISTA

Se aparecer a frase "conduta movida pela emoção pode excluir a imputabilidade", a resposta deve sair automática: ERRADO. A palavra "pode" não salva o item, porque a regra do art. 28, I, é expressa.



EMBRIAGUEZ - REGRA E EXCEÇÃO

CP - ART. 28

Para embriaguez, responda em duas etapas: origem e grau da incapacidade. A simples informação “estava completamente embriagado” não basta para excluir imputabilidade.

ORIGEM / GRAU	EFEITO
Voluntária	Não exclui imputabilidade.
Culposa	Não exclui imputabilidade.
Caso fortuito/força maior + incapacidade total	Isenção de pena (§1º).
Caso fortuito/força maior + capacidade apenas reduzida	Pena pode ser reduzida de 1/3 a 2/3 (§2º).

COMPLETEZA SOZINHA NÃO RESOLVE

Embriaguez completa voluntária ou culposa não recebe a isenção do §1º. Para isentar, a origem deve ser caso fortuito ou força maior e a incapacidade precisa ser inteira.

MACETE: ORIGEM → GRAU → EFEITO

Acidental? Se não, não exclui. Se sim, pergunte: total? Isenta. Parcial? Reduz. Essa sequência elimina a maioria das pegadinhas.



PEGADINHAS CEBRASPE

RESPOSTAS AUTOMÁTICAS

A BANCA DIZ...	VOCÊ RESPONDE...
Doença mental sempre exclui imputabilidade.	Não. Exige repercussão total sobre entendimento/autodeterminação no momento do fato.
Capacidade reduzida gera isenção.	Não. É hipótese de semi-imputabilidade e possível redução.
Menor emancipado responde penalmente como adulto.	Não. Menor de 18 permanece inimputável.
Emoção ou paixão podem excluir imputabilidade.	Não, art. 28, I.
Embriaguez culposa completa pode isentar.	Não. Voluntária/culposa não excluem.
Embriaguez fortuita completa + incapacidade total.	Pode isentar, nos termos do §1º.
Embriaguez fortuita com capacidade parcial.	Pode reduzir a pena de 1/3 a 2/3.

ACTIO LIBERA IN CAUSA - IDEIA DE PROVA

A doutrina impede que o agente se beneficie automaticamente de incapacidade que ele próprio provocou em contexto relevante. Para esta aula, basta guardar a regra legal objetiva: embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade.

MAPA DE 15 SEGUNDOS

Mental + total = isenção. Mental + parcial = redução. <18 = inimputável. Emoção/paixão = não excluem. Álcool voluntário/culposos = não exclui. Fortuito/força maior = total isenta; parcial reduz.



QUESTÕES REAIS

CEBRASPE

1 CEBRASPE • PG-DF • PROCURADOR • 2022 • ITEM 120

Segundo o Código Penal, a conduta movida pela emoção pode excluir a imputabilidade penal.

C Certo E Errado

Item real CEBRASPE.

2 CEBRASPE • PC-PB • AGENTE DE INVESTIGAÇÃO • 2022 • QUESTÃO 26

Pode excluir a imputabilidade penal:

- A) a paixão.
- B) a embriaguez accidental causada por substância análoga ao álcool.
- C) a emoção.
- D) a embriaguez voluntária causada pelo álcool.
- E) a embriaguez culposa causada pelo álcool.

Questão real de múltipla escolha.

LEIA O VERBO DA Q2

A pergunta usa “pode excluir”. Embriaguez accidental não exclui em qualquer grau; mas, se for completa e gerar incapacidade total, pode produzir a isenção legal.



QUESTÕES REAIS

MENORIDADE E EMBRIAGUEZ

3 CEBRASPE • PC-RO • AGENTE DE POLÍCIA • 2022 • QUESTÃO 75

João, com 20 anos e imputável, ingeriu bebida alcoólica em uma festa sem intenção de embriagar-se ou praticar crime. Ficou completamente embriagado e, nessa condição, agrediu um desafeto, causando lesões graves. Nessa situação, a embriaguez foi completa e:

A) culposa, mas não exclui a imputabilidade penal. B) fortuita, excluindo-a. C) culposa, excluindo-a. D) involuntária, excluindo-a. E) patológica, agravando a pena.

Texto condensado preservando a situação e as alternativas jurídicas.

4 CEBRASPE • PC-PE • AGENTE DE POLÍCIA • 2016 • QUESTÃO 44

Com relação à imputabilidade penal, assinale a opção correta.

A) A embriaguez culposa exclui a imputabilidade. B) Emoção e paixão excluem a imputabilidade. C) Embriaguez completa fortuita jamais exclui. D) São inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos à legislação especial. E) Menores de vinte e um anos são inimputáveis.

Alternativas condensadas sem alterar o núcleo jurídico.

5 CEBRASPE • STM • ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA JUDICIÁRIA • 2018

A embriaguez acidental, proveniente de força maior ou caso fortuito, exclui a culpabilidade, ainda que o sujeito ativo possuísse, ao tempo da ação, parcial capacidade de entender o caráter ilícito do fato que praticou.

C Certo E Errado

Item real CEBRASPE.



GABARITO COMENTADO

5 QUESTÕES

1 ERRADO

Emoção e paixão não excluem a imputabilidade (art. 28, I).

2 LETRA B

A embriaguez accidental por caso fortuito ou força maior pode excluir, desde que completa e acompanhada de incapacidade total.

3 LETRA A

Ingestão imprudente, sem intenção de embriagar-se, caracteriza embriaguez culposa; ela não exclui a imputabilidade.

4 LETRA D

Menores de 18 anos são penalmente inimputáveis e ficam sujeitos à legislação especial.

5 ERRADO

Capacidade apenas parcial na embriaguez accidental não gera isenção: pode haver redução de 1/3 a 2/3, conforme o art. 28, §2º.

MAPA FINAL

GATILHO	RESPOSTA
Inteiramente incapaz por causa mental	Isenção de pena.
Não inteiramente capaz por causa mental	Redução de 1/3 a 2/3.
Menor de 18	Inimputável.
Emoção / paixão	Não excluem.
Embriaguez voluntária / culposa	Não exclui.
Accidental total / accidental parcial	Isenção / redução.



RASTREABILIDADE E FECHAMENTO

DIA 07 - AULA 02

A aula segue o recorte da Matriz CFO PMAL 2026 - Direito Penal Aula 06: Imputabilidade penal, limitado a doença mental, semi-imputabilidade, menoridade e embriaguez, com conexão mínima às consequências jurídicas exigidas para resolver questões.

BASE LEGAL

Código Penal, arts. 26, 27 e 28: inimputabilidade por doença mental; redução por capacidade parcial; menoridade; emoção, paixão e embriaguez.

QUESTÃO 1

CEBRASPE - Procuradoria-Geral do Distrito Federal - Procurador - 2022 - item sobre emoção e imputabilidade.

QUESTÃO 2

CEBRASPE - Polícia Civil da Paraíba - Agente de Investigação - 2022 - questão 26 - causas que podem excluir imputabilidade.

QUESTÃO 3

CEBRASPE - Polícia Civil de Rondônia - Agente de Polícia - 2022 - questão 75 - embriaguez culposa.

QUESTÃO 4

CEBRASPE - Polícia Civil de Pernambuco - Agente de Polícia - 2016 - questão 44 - menoridade e hipóteses do art. 28.

QUESTÃO 5

CEBRASPE - Superior Tribunal Militar - Analista Judiciário/Área Judiciária - 2018 - item sobre embriaguez acidental e capacidade parcial.

AULA FECHADA

DIA 07 • AULA 02 CONCLUÍDA • DIREITO PENAL AULA 06
DOENÇA MENTAL • SEMI-IMPUTABILIDADE • MENORIDADE • EMBRIAGUEZ • 5 QUESTÕES REAIS • ZERO AUTORAL